

AQUILA_SAAS — MOTOR DE GESTIÓN DE CARTERA

CAR-10 • Consulta jurídica única

Bloque 26 de CAR_08_Roadmap_Pendiente.md . Documento destinado a un abogado externo. Es el único insumo de la ruta crítica que no depende del equipo de desarrollo y con el tiempo de respuesta más incierto: por eso se envía antes que cualquier otra cosa (ENM-CAR-04 , §24.3 del rector).

Este documento **no es norma**. Las respuestas que se reciban sí lo serán, y se integran a CAR_00_Guia_Oficial.md cerrando cada VER-CAR-* .

1. Para el abogado consultado

1.1 Qué es el sistema y por qué se consulta

Se está construyendo el módulo de gestión de cartera de un software de administración de propiedad horizontal en Colombia. El módulo calcula la deuda por expensas comunes, liquida intereses de mora, clasifica la cartera por antigüedad, ejecuta acciones de cobranza escalonadas y prepara el expediente para el cobro ejecutivo del art. 48 de la Ley 675 de 2001.

El objetivo declarado del producto es que el módulo **opere de forma automatizada, sin asesoría y gestión permanente de un abogado**. Precisamente por eso las decisiones jurídicas deben quedar resueltas **una sola vez, por escrito y de forma explícita**: el sistema no puede improvisarlas en cada corrida, y nadie las estará supervisando después.

1.2 Regla de diseño que motiva esta consulta

El sistema tiene una regla interna que prohíbe implementar con valores inventados:

Mientras una incertidumbre jurídica marcada como bloqueante esté abierta, la funcionalidad que depende de ella NO se implementa con un valor por defecto. Se detiene.

Ocho puntos están abiertos. Cinco son los del §2 (los que el propio documento rector ordenó llevar en una sola consulta). Tres más, en §3, ya estaban marcados como bloqueantes y se incluyen aquí porque llevarlos en el mismo envío no tiene costo adicional.

1.3 Forma de respuesta que el sistema necesita

[ARQ] No basta con una opinión general. Cada respuesta debe permitir escribir código o texto sin interpretación posterior. Concretamente:

Si la pregunta es sobre	La respuesta debe contener
Un cálculo	La fórmula exacta , con el orden de las operaciones
Un plazo	El término , la fecha de inicio del cómputo y qué lo suspende o interrumpe
Una afirmación en un documento al deudor	Si puede afirmarse sí o no , y en caso negativo la redacción alternativa correcta
Un canal de comunicación	Si es admisible como prueba , para qué actos, y qué debe conservarse
Una facultad de la copropiedad	Si requiere reglamento, acta de asamblea, o nada , y el límite

Se agradece indicar en cada punto la **norma o jurisprudencia de respaldo**, y señalar expresamente cuando la respuesta sea **doctrina discutida** y no posición pacífica: el sistema puede convivir con una decisión conservadora, pero no con una ambigüedad silenciosa.

2. Consultas principales

CJ-1 — Conversión de la tasa de referencia y aplicación del multiplicador

[LEGAL] **Cierra** VER-CAR-01 . Bloqueante. Es la más urgente de todas.

Contexto fáctico

El art. 30 de la Ley 675 de 2001 permite cobrar intereses de mora sobre expensas comunes hasta **una y media veces el interés bancario corriente**. La Superintendencia Financiera certifica el IBC mediante resolución mensual, expresado como **tasa efectiva anual** y **discriminado por modalidad de crédito** (consumo y ordinario, microcrédito, consumo de bajo monto).

El sistema liquida mora sobre saldos de capital vencido con corte diario y presentación mensual. Necesita una tasa periódica, no una anual.

Preguntas

1. **Orden de las operaciones.** ¿El multiplicador 1.5 se aplica sobre la tasa efectiva anual certificada y el resultado se convierte a periódica? ¿O se convierte primero el IBC a su equivalente periódica y sobre esa se aplica el 1.5? Los dos caminos dan resultados distintos y el sistema debe elegir uno.
2. **Método de conversión.** ¿La conversión de efectiva anual a mensual debe hacerse por **equivalencia compuesta** — $(1 + EA)^{(1/12)} - 1$ — o por **división nominal** — $EA / 12$? Si la respuesta depende de cómo esté redactado el reglamento de propiedad horizontal, indíquese qué redacción habilita cada método.
3. **Modalidad aplicable.** ¿Cuál de las modalidades certificadas por la Superfinanciera corresponde a la obligación por expensas comunes?
4. **Techo de usura.** ¿El límite del art. 305 del Código Penal opera como techo adicional e independiente del 1.5×, de modo que deba aplicarse el menor de los dos? ¿O el 1.5× de la Ley 675 ya es el único techo relevante en esta materia?
5. **Base de días.** Para el cómputo diario de la mora, ¿debe usarse año de 365 días, de 360, o mes comercial de 30? El sistema hoy lo tiene configurable y necesita saber cuál es el defecto defendible ante un juez.

Por qué bloquea

[ARQ] El sistema **registra** el valor mensual de la tasa en lugar de derivarlo por fórmula, precisamente para no inventar esta conversión. Pero el cálculo de mora ya está construido y en uso sobre un valor cuya derivación no está validada. **Esta es la deuda técnica más cara del módulo**: si la respuesta contradice lo asumido, hay que recalcular liquidaciones ya emitidas.

CJ-2 — Anatocismo y orden de imputación del pago

[LEGAL] **Cierra VER-CAR-02 . Bloqueante.**

Contexto fáctico

El sistema causa intereses de mora **únicamente sobre el capital vencido**. Los intereses causados y no pagados se acumulan como saldo, pero **no generan intereses a su vez**. Esta decisión se tomó siguiendo la que se entiende es la doctrina mayoritaria, y se pide confirmarla o corregirla.

Por otra parte, cuando entra un pago parcial, el sistema decide a qué lo imputa. Hoy el orden es **configurable por copropiedad**.

Preguntas

1. **Capitalización.** ¿Es correcto que los intereses de mora sobre expensas comunes **no admiten capitalización**? Si existe alguna vía para pactarla —reglamento de propiedad horizontal, decisión de asamblea, aplicación supletiva del art. 886 del Código de Comercio— indíquese cuál y bajo qué requisitos.
2. **Orden de imputación.** ¿Rige imperativamente el art. 1653 del Código Civil, que imputa primero a intereses y luego a capital? ¿O la asamblea o el reglamento pueden fijar un orden distinto —por ejemplo, capital primero, que favorece al deudor porque reduce la base de causación?
3. **Antigüedad.** Dentro de una misma categoría, ¿el pago debe imputarse obligatoriamente a la cuota **más antigua** primero? ¿Puede el deudor elegir a cuál cuota imputa su pago, y esa elección obliga a la copropiedad?

4. **Descuentos por pronto pago.** Si la copropiedad ofrece un descuento por pago oportuno, ¿su pérdida por mora tiene naturaleza de sanción sujeta a límite, o es simplemente el precio ordinario sin el beneficio?

Por qué bloquea

Determina la base sobre la que se causa el interés y el destino de cada peso recibido. Un error aquí produce cobros excesivos de forma sistemática y silenciosa.

CJ-3 — Prescripción: término, cómputo, interrupción y retención de prueba

[LEGAL] **Cierra** VER-CAR-05 . Bloqueante — recalificado por ENM-CAR-04 .

Contexto fáctico

Este punto **estaba clasificado como no bloqueante** mientras se asumía que un abogado supervisaría la cartera. Al retirar esa supervisión permanente, nadie vigila la prescripción: si el sistema no alerta, la copropiedad pierde el cobro sin que ninguna persona se entere. Por eso se recalificó.

El sistema debe hacer tres cosas con esta respuesta: **alertar** antes de que una obligación prescriba, decidir cuándo una cartera es **incobrable**, y saber **cuánto tiempo conservar la evidencia** de las gestiones de cobro.

Preguntas

1. **Término.** ¿Cuál es el término de prescripción de la obligación por expensas comunes? ¿Se distingue entre la acción ordinaria y la ejecutiva, y entre la existencia del título y la exigibilidad?
2. **Cómputo.** ¿El término corre **de forma independiente para cada cuota mensual** desde su respectivo vencimiento? ¿O existe algún supuesto de unidad de la obligación que desplace el cómputo?
3. **Actos interruptivos.** ¿Cuáles de estos interrumpen la prescripción, y cuáles no?
 - Comunicación escrita de cobro remitida al deudor
 - Requerimiento formal con acuse de recibo

- Presentación de la demanda ejecutiva
- Notificación del auto de mandamiento de pago al demandado
- Reconocimiento expreso de la deuda por el deudor
- **Suscripción de un acuerdo de pago**
- **Abono parcial** sin suscripción de acuerdo

4. **Acuerdo de pago.** ¿La suscripción de un acuerdo de pago interrumpe la prescripción, produce novación, o ninguna de las dos? ¿Qué ocurre con el cómputo cuando el acuerdo se **incumple**: se reanuda desde cero, desde el incumplimiento, o continúa el término original?

5. **Retención de la prueba.** ¿Durante cuánto tiempo debe conservarse la evidencia de las gestiones de cobro —comunicaciones enviadas, acuses, guías— para que siga siendo útil? El sistema necesita una fórmula del tipo *fecha de extinción de la obligación + término + margen*, y mientras no la tenga **no purga absolutamente nada**.

Por qué bloquea

Sin el término no hay alerta posible; sin la lista de actos interruptivos, el sistema no sabe qué gestión reinicia el reloj y podría alertar sobre obligaciones vivas o callar sobre obligaciones que están por perderse.

CJ-4 — Mora automática y qué puede afirmar una comunicación de cobro

[LEGAL] **Cierra VER-CAR-07 . No bloquea la construcción; sí bloquea el texto de las plantillas.**

Contexto fáctico

El sistema envía comunicaciones escalonadas al deudor. Una de ellas se denomina internamente **requerimiento formal** y es la comunicación de mayor peso probatorio previa al escalamiento prejurídico.

Se detectó un riesgo: las plantillas podrían afirmar ante el deudor que la comunicación **lo constituye en mora**. Si las expensas son obligación a plazo con mora automática, esa afirmación sería jurídicamente falsa, y estaría enviándose de forma masiva y automatizada, sin revisión humana previa.

Preguntas

1. **Naturaleza de la mora.** ¿La obligación por expensas comunes es una obligación a plazo en la que la mora opera **por el solo vencimiento** (art. 1608 num. 1 del Código Civil)? ¿O requiere requerimiento o reconvención judicial?
2. **Fuente del plazo.** ¿La fecha de vencimiento fijada en el reglamento de propiedad horizontal, o por decisión de asamblea, constituye "plazo estipulado" suficiente para ese efecto? ¿Debe estar en el reglamento o basta el acta?
3. **Redacción admisible.** Si la mora es automática, ¿qué **puede** afirmar lícitamente la comunicación de cobro respecto de su propio efecto jurídico? Se solicita, si es posible, la **frase modelo** correcta, porque irá en una plantilla que se envía sin revisión humana.
4. **Comunicación previa exigible.** ¿Existe alguna comunicación previa obligatoria antes de iniciar el proceso ejecutivo del art. 48 de la Ley 675, o antes de remitir el caso a un abogado? ¿El reglamento puede imponerla y volverla exigible?
5. **Afirmaciones de riesgo.** ¿Hay afirmaciones que una comunicación de cobro automatizada **no deba** hacer nunca —anuncio de reporte a centrales de riesgo, de restricción de servicios, de publicación del nombre, de embargo inminente— por constituir constreñimiento indebido o práctica abusiva?

Por qué importa

[NEGOCIO] Es el punto donde el producto puede causar un daño reputacional concreto: una afirmación falsa, repetida automáticamente sobre cientos de deudores, es un frente de reclamación mucho más grande que un error de cálculo.

CJ-5 — WhatsApp como canal de notificación de cobro

[LEGAL] **Cierra VER-CAR-08 . Bloqueante para usar WhatsApp en acciones con efecto jurídico.**

Contexto fáctico

El sistema puede notificar por correo electrónico, SMS, WhatsApp, carta física con operador postal, llamada y visita. Cada canal se clasifica según si sirve para **acreditar** una notificación o solamente para **gestionar**.

Los números de celular de los residentes fueron capturados, en muchos casos, para finalidades distintas del cobro: contacto de portería, emergencias, convocatoria a asamblea.

Preguntas

1. **Valor probatorio.** ¿Un mensaje de WhatsApp sirve para acreditar ante un juez que se comunicó al deudor un requerimiento de cobro? ¿Se le aplica el régimen de mensajes de datos de la Ley 527 de 1999?
2. **Qué conservar.** Para que ese valor probatorio se materialice, ¿qué debe conservar el sistema? ¿Basta el acuse de entrega del proveedor, o se requiere además el contenido íntegro, la identificación del número de destino y su vínculo acreditado con la persona?
3. **Acuse de lectura.** ¿La diferencia entre *entregado* y *leído* tiene consecuencia jurídica, o el envío acreditado es suficiente?
4. **Habeas data.** ¿Puede usarse para gestión de cobro un número obtenido originalmente para otra finalidad? ¿Se requiere autorización específica bajo la Ley 1581 de 2012, o el cobro de una obligación derivada de la relación de propiedad horizontal está cubierto por la finalidad original?
5. **Alcance por tipo de acto.** ¿WhatsApp es admisible para el requerimiento formal y el aviso prejurídico, o debe reservarse para gestión informativa, exigiendo canal con acuse formal para los actos de efecto jurídico?

Por qué bloquea

Determina si se construye el canal, y para qué acciones queda habilitado. Es una decisión de arquitectura, no solo de configuración.

3. Consultas adicionales incluidas en el mismo envío

[ARQ] Estas tres ya estaban marcadas como bloqueantes antes de esta consulta. No formaban parte del paquete de ENM-CAR-04 , pero incluirlas aquí no tiene costo y evita una segunda ronda con el mismo abogado.

CJ-6 — Gastos de cobranza extrajudicial

[LEGAL] **Cierra** VER-CAR-03 .

1. ¿Puede la copropiedad cobrar al deudor **gastos de cobranza prejurídica**?
2. Si puede, ¿bajo qué límite? No se conoce un porcentaje legal universal.
3. ¿Requiere previsión en el reglamento, decisión de asamblea, o ambas?
4. ¿Deben corresponder a un gasto **realmente incurrido y acreditable**, o admiten tarifa fija?
5. ¿Se distinguen de las costas judiciales, que el sistema tiene expresamente prohibido calcular o estimar por su cuenta?

CJ-7 — Publicación de morosos

[LEGAL] **Cierra** VER-CAR-04 .

1. El párrafo del art. 30 de la Ley 675 frente a la Ley 1581 de 2012: ¿qué puede publicarse efectivamente?
2. ¿**Qué datos** —nombre, número de inmueble, monto, todos, ninguno?
3. ¿**Dónde** —cartelera interna, circular a copropietarios, acta de asamblea?
4. ¿**Por cuánto tiempo**, y qué obliga a retirar la publicación?
5. ¿Requiere aviso previo al deudor y plazo para pagar antes de publicar?

CJ-8 — Transferencia de dominio y deuda anterior

[LEGAL] **Cierra** VER-CAR-06 .

1. ¿El adquirente de un inmueble responde por las expensas causadas **antes** de la transferencia?
¿Con qué alcance —solidaridad, deuda propter rem, limitada al valor del inmueble?
2. ¿Cambia si el adquirente lo hizo en remate judicial?
3. ¿Contra quién debe dirigirse el cobro de la deuda anterior: contra el anterior propietario, el actual, o ambos?

4. Cuando hay **varios copropietarios** de un mismo inmueble, ¿la obligación es solidaria?
¿Puede cobrarse el total a cualquiera de ellos?

[ARQ] La respuesta al punto 4 confirma o corrige una decisión ya implementada: el sistema notifica a **todos** los copropietarios vigentes, uno por uno, sin dividir el monto entre ellos.

4. Anexo — Cómo se usará cada respuesta

[ARQ] Se incluye para que el abogado dimensione el efecto de cada punto.

Consulta	Qué se construye o corrige con la respuesta
CJ-1	Fórmula de liquidación de mora. Posible recálculo de lo ya liquidado
CJ-2	Base de causación y algoritmo de imputación de pagos
CJ-3	Alerta automática de prescripción, castigo de cartera, política de purga de evidencia
CJ-4	Texto de todas las plantillas de comunicación al deudor
CJ-5	Habilitación o descarte del canal WhatsApp por tipo de acción
CJ-6	Módulo de gastos de cobranza — hoy detenido
CJ-7	Acción de publicación de morosos — hoy bloqueada en el catálogo
CJ-8	Reglas de responsabilidad ante cambio de propietario y copropiedad múltiple

5. Registro de respuestas

[ARQ] Se diligencia al recibir el concepto. Cerrar un `VER-CAR-*` exige editar `CAR_00_Guia_Oficial.md` §3.5 y dejar el rastro aquí.

Consulta		Fecha de respuesta	Estado	Integrado en el rector
CJ-1	VER-CAR-01	—	✖ Abierto	—
CJ-2	VER-CAR-02	—	✖ Abierto	—
CJ-3	VER-CAR-05	—	✖ Abierto	—
CJ-4	VER-CAR-07	—	✖ Abierto	—
CJ-5	VER-CAR-08	—	✖ Abierto	—
CJ-6	VER-CAR-03	—	✖ Abierto	—
CJ-7	VER-CAR-04	—	✖ Abierto	—
CJ-8	VER-CAR-06	—	✖ Abierto	—

Datos del concepto recibido (diligenciar):

Abogado / firma:
 Tarjeta profesional:
 Fecha de la consulta:
 Fecha del concepto:
 Archivo del concepto:

FIN — CAR-10 CONSULTA JURÍDICA ÚNICA